

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



00001996

Resolución Directoral N°.....

Tocache, **13 JUL. 2026**

VISTO:

El memorando N°751-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de julio de 2026, el Informe Preliminar N°034-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 09 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (13) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio N° 028-2026-I.E.I.P.S.M N°0034-SLB/D-MAPT, de fecha 06 de marzo del 2026, el director informa abandono de cargo de la docente Dagne Rosa Calderón Condori, de la especialidad de Matemática, nivel secundaria, señalando que: *"la docente se ha ausentado injustificadamente de su centro de labores durante los días 30 y 31 de marzo, así como el 01 de abril del presente año", sin haber presentado justificación alguna ni comunicación previa a la dirección de la II.EE N° 0034 del Caserío Sargento Lores de Balsayacu.*

Que, con Oficio N° 029-2026-I.E.I.P.S.M N°0034-SLB/D-MAPT, de fecha 06 de abril del 2026, el director informa sobre documentos presentados por la docente Dagne Rosa Calderón Condori, de la especialidad de matemática, nivel secundaria sobre inasistencia; documentos que sustentan su inasistencia de los días que se informó como abandono de cargo.

Por lo que se tiene, FUT de fecha 06 de abril del 2026, donde la docente Dagne Rosa Calderón Condori solicita regularización de inasistencia por medico de salud del 01 de abril; el cual adjunta Constancia de Atención de fecha 01 de abril del 2026, receta médica de fecha 01 de abril del 2026 y CITT de fecha 01 de abril del 2026 por un (01) día de incapacidad.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la denuncia y los actuados relacionados a la misma que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente (Directora), presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".*

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados.

Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes

sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, mediante pedido de información a las áreas competentes se ha obtenido la siguiente documentación:

- Informe N° 0042-2026-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/PLANILLAS, de fecha 04 de mayo del 2026, documento mediante el cual la responsable de Planillas de la UGEL Tocache nos informa que la Prof. Dgne Rosa Calderón Condori, docente nombrada, ha cobrado su remuneración del mes de marzo y abril del 2026 la suma de S/ 3,600.70 soles.

- Resolución Directoral N° 00001529 de fecha 22 de abril del 2026, donde se resuelve, ARTICULO 1.- CONCEDER licencia con goce de remuneración al trabajador Dagne Rosa Calderón Condori, con DNI N° 30837621, del 01.04.2026 al 01.04.2026 por enfermedad.

En tal sentido, se ha corroborado que la docente nombrada Dagne Rosa Calderón Condori de la II.EE N° 0034 "Sargento Lores" – Balsayacu – Pólvora, no ha trasgredido el artículo 40° literal e) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, puesto que no se ha evidenciado de los documentos obtenidos que ha hecho abandono de cargo, por no cumplir el supuesto que señala la norma vigente, siendo que solo habría tenido inasistencia injustificada a institución educativa por los días 30 y 31 de marzo del 2026, puesto que el día 01 de abril del 2026 ha justificado su inasistencia con un CITT de incapacidad, y fue otorgada su licencia mediante acto resolutivo, no computándose por tanto 03 días consecutivos de ausencia injustificada.

Que, el artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial señala: **Cese temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: **e) Abandonar el cargo injustificadamente.** (la negrita es nuestra).

Asimismo, la Resolución de Secretaria General N° 326-2017-MINEDU, señala: 5.2. DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 5.2.1. En el marco de lo establecido en la Ley y su Reglamento, la jornada de trabajo son las horas de labores establecidas para un profesor o auxiliar de educación, según el cargo que ejerce y el área de desempeño laboral dentro de la Carrera Pública Magisterial, cuando corresponda. (...).

5.2.7. El horario de trabajo de un profesor o auxiliar de educación es la distribución diaria que se efectúa a su jornada de trabajo, que comprende una hora de ingreso y una de salida. El horario de trabajo se debe establecer en el Reglamento Interno de cada centro de trabajo y debe garantizar el cumplimiento de la jornada de trabajo de cada servidor. 5.2.8. Los profesores y auxiliares de educación deben permanecer en su centro de trabajo durante el horario de trabajo, salvo las situaciones justificadas contempladas en la normativa vigente.

5.3. DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS

5.3.2. La inasistencia de un profesor o auxiliar de educación es: a) La no concurrencia al centro de trabajo. b) No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. c) d) Retirarse antes de la hora de salida sin justificación alguna. No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, por lo que en el presente caso se cuenta con el informe de los hechos que han sido desvirtuados con la documentación obtenida de las diferentes áreas de la UGEL Tocache, y se ha verificado que efectivamente la ausencia injustificada por tres días consecutivos no ha ocurrido, quedando por tanto demostrado la no configuración de la imputación en contra de la docente.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditarse por tanto no se puede calificar dentro de los alcances del D.S. N°004-2013-ED; **artículo 78:**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica

e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que la Prof. **Dagne Rosa Calderón Condori**, docente nombrada de la II.EE N° 0034 "Sargento Lores" – Balsayacu – Pólvora - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, específicamente el artículo: 40, literal e)** Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, concordante con el D.S. N°004-2013-ED, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 48° señala: **Cese Temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

Del presente caso en particular este colegiado luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Dagne Rosa Calderón Condori**, docente nombrada de la II.EE N° 0034 "Sargento Lores" – Balsayacu, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región de San Martín, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Dagne Rosa Calderón Condori**, docente nombrada de la II.EE N° 0034 "Sargento Lores" – Balsayacu, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Dagne Rosa Calderón Condori**, identificado DNI N° 30837621, con domicilio real en la Carretera Fernando Belaunde Terry – frente a la loza deportiva, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, departamento de San Martín, numero de celular 931825888, correo electrónico dagnecalderon10@gmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,
Mq. GILDEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE